

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR
Dengan
CV DAYA MITRA HUSADA
Tentang
PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN AMBULANCE JENAZAH

No. : 315/U00000/2022-S0

No. : 055/DMH/III/2022

Perjanjian Kerjasama Jasa Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" Ini dibuat pada hari, **Selasa**, tanggal **Delapan**. bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh dua, **(8-3-2022)** oleh dan antara :

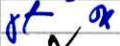
I. RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. CV. DAYA MITRA HUSADA suatu Commanditaire Vennootschap / Persekutuan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Makassar, didirikan berdasarkan Akta No : 580-XVII-2006, dihadapan Mieke, SH.M.Kn di Makassar yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No : C-186,HT.03.01-Th.2005 tanggal 18 Juli 2005 dibuat dihadapan Mieke, SH.M.Kn, Notaris di Makassar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-186,HT.03.01-Th.2005 dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. Mahyuddin Djufri**..selaku **Direktur CV. Daya Mitra Husada** ,yang selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama - sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

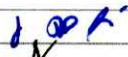
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan dan mampu menyediakan pelayanan rumah sakit untuk memberikan jasa layanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan yang ditentukan oleh regulasi pemerintah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Commanditaire Vennootschap / Persekutuan Komanditer dibidang Jasa Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah melalui Jalur Darat dan Laut yang memiliki *license* / izin sesuai dengan Hukum Republik Indonesia dalam pelaksanaan kerjasama ini;
3. Jasa Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah melalui Jalur Darat dan Laut adalah pelayanan yang disediakan dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan oleh keluarga pasien PIHAK PERTAMA, sesuai instruksi PIHAK PERTAMA berdasarkan keperluan keluarga pasien dari PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK untuk selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Ambulance Jenazah melalui Jalur Darat dan Laut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1 ISI PENAFSIRAN PERJANJIAN

1. Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis melalui korespondensi atau pemberitahuan dalam perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui faksimili, diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat dan dialamatkan ke masing kontak person PARA PIHAK;
2. Semua judul dan sub judul yang dipakai dalam dokumen perjanjian adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran perjanjian ini;
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatangani perjanjian ini;
4. Tidak ada hak apapun dari satu PIHAK berdasarkan perjanjian ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan kecuali dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK tersebut. Setiap perubahan atas perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK tersebut dan dimuat dalam suatu ADDENDUM yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
5. Jika satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, atau badan lain yang memiliki yuridiksi atas PARA PIHAK atau perjanjian ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari perjanjian ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi harga perjanjian, maka PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan negoisasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

6. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam dokumen perjanjian, maka PIHAK PERTAMA atas persetujuan PIHAK KEDUA akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.

PASAL 2 DASAR HUKUM

Perjanjian ini didasarkan atas dasar prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK, serta mengindahkan peraturan/ketentuan Pemerintah yang berlaku pada masing-masing pihak dan Perjanjian ini berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, tentang kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan HK.07-Menkes-4832 tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan HK.07-Menkes-4834 tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah sesuai dengan kaidah agama yang dianutnya;

PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah Jasa Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah Jam melalui Jalur Darat dan Laut yang dibutuhkan oleh keluarga pasien dari Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melayani kebutuhan keluarga pasien tersebut dalam pelayanan ambulance, pemulasaran, pengangkutan jenazah dan layanan *emergency* dalam kota maupun luar kota dengan jalur darat (ambulance), dan laut.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan keterangan sebagai kebutuhan keluarga pasien yang memerlukan Layanan Ambulance Jenazah dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi tentang Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Ambulance Jenazah PIHAK KEDUA kepada keluarga pasien apabila ada keluarga pasien yang membutuhkan Layanan Ambulance dari PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA terkait Jasa Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA atas keluarga pasien yang membutuhkan Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Ambulance Jenazah dari PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

5. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pemulasaran agama pasien dan prosedur serta peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku;
6. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan ambulance dan pemulasaran Jenazah sesuai dengan standarisasi kaidah agama yang dianutnya dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk apabila ada pasien yang meninggal karena infeksi atau potensial menular dengan indikasi dari dokter rumah sakit PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan Layanan Pemulasaran Jenazah Dan Ambulance Jenazah perbulan disertai Pendapatan Layanan sebagai dasar penghitungan *Profit Sharing* setiap tanggal 3 (tiga) dari setiap bulannya, dan PIHAK PERTAMA membayarkan *Profit Sharing* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan Layanan Pemulasaran Jenazah Dan Ambulance Jenazah pada saat ada Pasien yang meninggal di rumah sakit PIHAK PERTAMA yang berasal dari IGD, Rawat Inap atau tindakan maka pasien dikirim ke Ruang Jenazah;
2. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Fungsi Pendaftaran Pasien Rawat Inap memberikan penjelasan Layanan Pemulasaran Jenazah Dan Ambulance Jenazah beserta tarif layanannya kepada Penanggungjawab Pasien yang meninggal;
3. Apabila Penanggungjawab menyetujui pembayarannya untuk dilayani di RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya selanjutnya PIHAK PERTAMA menghubungi PIHAK KEDUA untuk menyiapkan pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah;
4. Selesai pelayanan PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA bahwa layanan telah selesai dilaksanakan;
5. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam kebersihan dan kerapian Ruang Jenazah;
6. PIHAK KEDUA mencatat layanan yang telah diberikan untuk ditandatangani oleh Kasir PIHAK PERTAMA dan diberikan copy bukti bayar layanan jenazah.

PASAL 6 TARIF PEKERJAAN & CARA PEMBAYARAN

1. Pekerjaan dalam ruang lingkup Pasal 3 dalam perjanjian dengan tarif sesuai dengan penawaran dan kesepakatan tarif PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan dilampirkan dalam perjanjian ini;
2. Pendapatan dari tarif pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan Ambulance Jenazah yang dibayarkan keluarga pasien kepada PIHAK PERTAMA kemudian dilakukan Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70% (tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dengan dasar validasi pendapatan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4 ayat (7);
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab membayar Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing dan menyerahkan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) ke PIHAK KEDUA melalui transfer :

Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1520006470807
Atas Nama : Farida

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan kerjasama ini secara sepihak dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA
Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Telepon : 0411482000
Facsimile : -
Email : rsprb@ihc.co.id

PIHAK KEDUA : CV DAYA MITRA HUSADA
Kantor Pelayanan Jasa Pemulasaran Jenazah Dan Pelayanan
Ambulance Jenazah
Jl. Perintis Kemerdekaan km 14 no 24
Telepon : 085255511098
Facsimile : -
Email : [cvdayamitrahusada@gmail.com](mailto:cvdlayamitrahusada@gmail.com)

PASAL 9
FORCE MAJEURE (GOD'S DECISION)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan (tidak tercapainya prestasi) dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian disebut *Force majeure/God's Decision* ('Keadaan Kahar'), kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah; pelaksanaan Undang-undang, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan/putusan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, petir, perang, perang saudara, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap perjanjian;
3. PIHAK yang mengalami Keadaan kahar harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3X24 jam setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

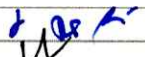
4. PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 3X24 jam setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini;
5. Apabila keadaan kahar ditolak oleh PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Jika Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan perjanjian, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya;
6. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian apabila terjadi keadaan kahar yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender. Akibat pengakhiran ini masing-masing PIHAK membebaskan dan tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban oleh PIHAK lainnya;

PASAL 10 DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Semua dan tiap-tiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK didalam melaksanakan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbul perselisihan;
3. Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
4. Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;

PASAL 11 KERAHASIAAN

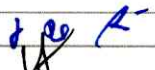
1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PARA PIHAK, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
2. PARA PIHAK, termasuk pekerja/personil, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK lainnya.
3. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pekerja/personil PARA PIHAK, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari PARA PIHAK yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
4. PARA PIHAK wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan pekerja/personil untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
5. Ketentuan dalam ayat 2 diatas tidak berlaku untuk informasi yang :
 - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dan perjanjian ini; atau

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. Merupakan milik perjanjian yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut perjanjian ini; atau
 - c. Harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan public yang memiliki yurisdiksi atas pekerjaan atau PARA PIHAK, atau
 - d. Harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
6. Jika PARA PIHAK terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (confidentiality agreement) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PARA PIHAK kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang menghendaki data/informasi wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PIHAK atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan confidentiality agreement antara PARA PIHAK dengan pemilik data/informasi tersebut;
 7. PIHAK yang mengungkapkan informasi rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua shoftcopy dan hardcopy yang masih disimpan pada saat perjanjian ini berakhir;
 8. Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya perjanjian;
 9. Jika berdasarkan perjanjian ini PIHAK lainnya diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK lain selain PARA PIHAK wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin;
 10. PARA PIHAK wajib memberitahu kepada PIHAK lainnya secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu, dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang mengungkapkan harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

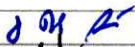
1. PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA setiap waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu PIHAK terbukti lalai melaksanakan salah satu dari kewajibannya atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lain yang sekarang telah ada yang berhubungan erat dengan perjanjian ini;
 - b. Salah satu PIHAK dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - c. Salah satu PIHAK karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi yang berwenang tidak lagi berhak dan berwenang untuk mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya;
 - d. Salah satu PIHAK dibubarkan/dilikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Sahamnya atau menjadi bubar menurut hukum;
 - e. Adanya perubahan ketentuan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut oleh instansi yang berwenang;
2. Untuk tujuan pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK dengan sadar dan sengaja mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini membutuhkan ijin atau keputusan pengadilan atau Hakim;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

3. Hal hal yang belum di atur dan disebutkan dalam syarat teknis perjanjian ini akan di berikan petunjuk langsung oleh direksi pekerjaan, untuk hak-hak yang jelas merupakan bagian dari pekerjaan ini tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. Pengalihan Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.
3. Perubahan
 - a. Perjanjian ini dapat diubah atau ditambah dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PIHAK yang bermaksud merubah atau menambah Perjanjian, menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya
 - b. Dalam hal dilakukan Perjanjian perubahan dan atau tambahan (addendum/amandemen), maka PARA PIHAK dianggap telah melakukan koordinasi secara internal organisasi masing-masing.
 - c. Addendum/amandemen yang dilakukan termasuk dan tidak terkecuali pada penerapan peraturan PIHAK PERTAMA yang bersinggungan dengan PIHAK KEDUA,
 - d. Addendum/amandemen yang disepakati PARA PIHAK tidak berlaku mundur, kecuali telah ditetapkan oleh perundang-undangan;
 - e. Dalam hal terjadi perubahan Pejabat yang berwenang terkait perjanjian ini, maka dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Hukum Yang Berlaku
Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia yang terbaru. Dalam hal terdapat peraturan internal PIHAK PERTAMA, maka tidak akan diberlakukan surut, dikecualikan bagi peraturan lebih tinggi yang sesuai ketentuan regulasinya harus diberlakukan sejak tanggal diundangkan;
5. Kesatuan
Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR**


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

**PIHAK KEDUA
CV DAYA MITRA HUSADA**


Ir. H. Mahyuddin Djufri
Direktur

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR**



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

**PIHAK KEDUA
CV DAYA MITRA HUSADA**



Ir. H. Mahyuddin Djufri
Direktur

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

TARIF PEMULASARAN JENAZAH DAN PELAYANAN AMBULANCE JENAZAH

Jenis Layanan	Item	Tarif
Pemulasaran Jenazah Muslim	Perlengkapan jenazah Pria/Wanita	Rp 700.000,-
	Memandikan jenazah Pria/Wanita	Rp 500.000,-
Pemulasaran Jenazah Non Muslim	Memandikan jenazah Pria/Wanita	Rp 500.000,-
	Setelan Selayor Untuk Wanita	Rp 2.000.000,-
	Setelan Jas Lengkap Untuk Pria	Rp 2.000.000,-
Ambulance Jenazah	0 – 3 Km	Gratis
	4 – 10 Km	Rp 300.000,-
	11 – 25 Km	RP 500.000,-
	26 – 50 Km	RP 750.000,-
	51 – 100 Km	Rp 1.000.000,-
	Lebih dari 100 Km	Rp 10.000,- / Km
Pengawetan Jenazah	2 Liter Formalin dan Jasa	Rp 1.500.000,-

Makassar, 1 April 2022

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR




 **dr. Muhammad Ahsan, MARS**
 Direktur

PIHAK KEDUA
CV DAYA MITRA HUSADA




Ir. H. Mahyuddin Djufri
 Direktur

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	